

0003187-93.2018.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Jane Carrasco Alves Floriano

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... meios policiais pela prática de roubo e tráfico de entorpecentes. Conseguiram qualificá-lo e também solicitaram um mandado de busca junto à residência dele. Na ocasião, obtiveram êxito em localizar entorpecentes, setenta porções de "crack" e quase oitenta porções de cocaína, bem como localizaram um simulacro de arma de fogo, com o qual ele provavelmente estaria efetuando os roubos. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

1ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Fones (14) 3511-1529 e 3511-1530 - Email: lins1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0003187-93.2018.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0003187-93.2018.8.26.0322 - 2018/000917

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Caio Leonardo da Silva e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jane Carrasco Alves Floriano

Vistos.

CAIO LEONARDO DA SILVA, qualificado nos Autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal; e WAGNER PEREIRA, também já qualificado nos Autos, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 02 de novembro de 2017, por volta da 1h, na Rua Nove de Julho, defronte à Escola Estadual "Fenando Costa", Caio Leonardo da Silva, previamente ajustado e em sintonia de desígnios com outro indivíduo até o momento não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida contra Fábio Macedo Gonçalves, um telefone celular Samsung, modelo S7 Galaxy, pertencente a Pedro Paulo Paredes Gonçalves.

Consta, também, que, em data e horário incertos, mas, entre os dias 02 e 22 de novembro de 2017, nesta Cidade e Comarca de Lins, Wagner Pereira adquiriu, em proveito próprio, o telefone celular acima descrito, sabendo se tratar de produto de crime.

Segundo restou apurado – segue a denúncia –, nas circunstâncias de tempo e local descritas no terceiro parágrafo desta, o acusado Caio, na companhia de indivíduo até o momento não identificado, abordou Fábio (que estava na companhia da testemunha Rodrigo Aguiar dos Santos Filhos) e anunciou um assalto, exigindo que a vítima lhe entregasse o celular que trazia consigo.

Para intimidar essa vítima, Caio ficou durante toda a ação com a mão por dentro da blusa, simulando estar armado.

Cedendo à coação do assaltante, Fábio entregou-lhe o aparelho celular que pertencia a seu genitor, Pedro Paulo Paredes Gonçalves. Na sequência, na posse da res, a dupla de roubadores evadiu-se, tomando rumo ignorado.

Posteriormente, dentro do período de tempo mencionado no quarto parágrafo desta, o acusado Wagner adquiriu, de Caio, o celular roubado, mesmo sabendo de sua procedência ilícita.

A denúncia de 23/10/2018 (fls. 86/87) foi recebida em 26/10/2018 (fls. 89/90) em relação ao acusado Caio e, em 16/04/2019 (fls. 113/114), em relação ao acusado Wagner.

Os acusados foram citados e intimados por carta precatória (Caio a fl. 135 e Wagner a fl. 144), apresentando suas defesas escritas (Caio a fl. 158, por intermédio de Defensora dativa; e Wagner a fls. 159/162, por Defensor Constituído).

Ultrapassada a fase do artigo 397 do Código de Processo Penal, foi designada Audiência de Instrução, Debates e Julgamento (fls. 173/174).

Foi decretada a revelia de Caio, que, pessoalmente citado, mudou-se de endereço sem comunicar o Juízo (fl. 252).

Aberta a audiência, na modalidade de “teleaudiência” (em razão do esquema especial de trabalho instituído pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo por conta da pandemia de COVID-19), foram ouvidas duas vítimas, inquiridas três testemunhas comuns, bem como interrogado o acusado Wagner. Encerrada a instrução, os debates foram convertidos em memoriais (fls. 282/289).

Manifestando-se a fls. 292/298, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, com a consequente condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia.

A Defesa de Wagner, por sua vez, requereu, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com a declaração de extinção da punibilidade do acusado, alegando que o fato ocorreu em 02/11/2017, há 04 anos e 21 dias, estando prescrito. Quanto ao mérito, requereu a absolvição do réu, alegando que ele obteve o aparelho celular de boa-fé, não tendo conhecimento que se tratava de objeto ilícito, inexistindo a consciência e a vontade de adquirir objeto dessa natureza. Ainda, argumentou que o acusado até mesmo chegou a cadastrar um chip, em nome de seu pai, no aparelho celular, sendo muito comum, hoje em dia, vendas e trocas de aparelhos celulares até mesmo pelas redes sociais, onde jamais se pode imaginar a real origem do objeto. Caso não seja esse o entendimento, requereu a desclassificação do delito para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, § 3.º, do Código Penal (fls. 303/328).

Por fim, a Defesa de Caio alegou que não restou provada a existência de arma de fogo para a prática do roubo, não havendo, ainda, exame pericial a fim de provar que eventual objeto utilizado era apto a ofender a integridade física da vítima. Não se comprovou, em momento algum, efetivo uso de arma, pois o objeto estava oculto nas vestes do acusado, impossibilitando sua visualização. Dessa forma,

requereu a desclassificação para o delito preceituado no artigo 155, caput, do Código Penal. Argumentou que a violência ou a grave ameaça mencionadas no caput do artigo 157 do mesmo diploma legal são aquelas que, por qualquer meio, reduzem da vítima a possibilidade de resistência, o que não ocorreu. Destacou, ainda, que as declarações apresentadas pela testemunha Rodrigo e vítima Fábio apresentam contradições. Enquanto a testemunha descreve a cena com o acusado "simulando" estar armado ao colocar a mão sob a blusa, a vítima informou que o acusado teria "mencionado que estava armado", alegando que, para que a ameaça configure o delito de roubo, é necessário que seja séria e efetiva. Ainda, requereu a aplicação das atenuantes de menoridade penal (art. 65, I,) e confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), bem como o direito do acusado em apelar em liberdade, nos termos do artigo 283 do CPP, por preencher os requisitos objetivos. Ainda, requereu a imposição de pena mínima e a isenção das custas processuais (fls. 329/334).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitiva decorre dos Boletins de ocorrência de fls. 06/07 (14/15) e 16/17; do Relatório de Investigação de fls. 11/13; do documento de fls. 19/21; do Auto de avaliação indireta de fl. 49; bem como da prova oral colhida.

Da última e do reconhecimento pessoal de fl. 24 decorrem a autoria.

Em solo policial, a vítima Fábio Macedo Gonçalves disse que, passando defronte à "E. E. Fernando Costa" (Rua Nove de Julho), foi abordado por dois indivíduos, a pé. Um veio em sua direção, enquanto o outro ficou mais distante. No momento em que foi anunciado o assalto, o declarante acabou por agredir esse indivíduo que estava mais próximo, momento em que o comparsa dele veio, lhe agrediu com um soco na face e simulou estar armado. Após, o declarante se rendeu e entregou o aparelho celular (fl. 54).

Ouvida em Juízo, a vítima Fábio Macedo Gonçalves disse que, na data dos fatos, sofreu um roubo. Estava com três amigos, Rodrigo, Diógenes e Carla. Um dos autores do roubo veio para seu lado, já anunciando o assalto, sendo que o declarante conseguiu imobilizá-lo e o deixou no chão, pois ele não disse que tinha arma nem nada. Mas admite que foi uma ação irracional de sua parte. O outro indivíduo foi atrás de seu amigo, que fugiu correndo mais rápido, então ele voltou para o lado do declarante, lhe deu um soco na região do maxilar e alegou que possuía uma arma, mostrando debaixo do capuz, em sua direção. Imediatamente, o declarante soltou o amigo dele e os dois conseguiram efetuar o roubo, levando o celular. O indivíduo fez menção de que estava com arma, apontando para a região de sua cintura; não sabe se foi com a mão, ou se realmente era uma arma. Sentiu-se ameaçado, tanto que mudou seu comportamento, ficou mais ameno e eles conseguiram efetuar o roubo. O celular estava em nome de seu pai, Pedro Paulo, pois, na época, era menor de idade, mas estagiava no Fórum, então conseguiu guardar um dinheiro e comprá-lo, era seu. O segundo indivíduo chegou com o moletom acima da cabeça e o primeiro estava com o moletom para baixo, o rosto estava visível. Rodrigo não correu, ficou em choque e parou ao lado do declarante, sendo que conseguiu ver toda a ação e reconheceu a pessoa na Delegacia. O celular foi encontrado, danificado. Até hoje não conseguiu recuperá-lo. Explicaram que estava com um senhor que havia comprado deles. Nunca havia visto os dois indivíduos.

Na fase policial, a vítima Pedro Paulo Paredes Gonçalves disse que seu filho Fábio estava, por volta da meia-noite, na rua com alguns colegas e foi abordado por dois indivíduos que chegaram já metendo a mão para pegar seu celular. Seu filho tentou reagir, mas um dos indivíduos colocou a mão no bolso, então Fábio soltou o outro,

em quem havia dado uma chave de braço, entregou seus pertences e os dois indivíduos foram embora. Após o ocorrido, foram registrar a ocorrência na Delegacia. Depois de uns trinta dias, foram chamados à Delegacia para tentar um possível reconhecimento, mas seu filho não conseguiu reconhecer o indivíduo, tendo em vista que estava escuro. Novamente, após alguns dias, voltaram à Delegacia para retirar o aparelho celular que havia sido encontrado (fl. 61).

Ouvida em Juízo, a vítima Pedro Paulo Paredes Gonçalves disse que, na data dos fatos, seu filho sofreu um roubo quando saía com os colegas do colégio. Ele chegou em casa apavorado, dizendo que havia sido abordado por dois rapazes. Um deles avançou em seu filho, mas foi imobilizado por ele, sendo que, depois, veio o outro, que o ameaçou, então ele entregou o celular. Seu filho reclamou que havia levado um soco e que o rapaz havia apontado a mão por debaixo da blusa, como se estivesse com uma arma de fogo, sendo que ele não viu a arma, mas entregou o celular porque acreditou que o indivíduo estivesse armado. Acredita que o indivíduo colocou a mão por debaixo da vestimenta e apontou porque havia mais gente na rua, para não chamar tanta atenção. O celular estava em nome do declarante, pois seu filho era menor de idade, então comprou o aparelho em sua conta. A Polícia recuperou o celular e chamou o declarante até a Delegacia, pois havia feito o boletim de ocorrência e passado o IMEI do aparelho. Passado algum tempo, cerca de trinta dias, chamaram o declarante e seu filho e entregaram o aparelho. O celular estava totalmente danificado, pois tentaram mudar o programa dele, conforme falado por um técnico, e ficou inativo, não serve para nada mais, está guardado em uma caixa porque achou que precisaria. O pouco que sabem foi falado pelo Investigador de Polícia; não tiveram contato com ninguém.

Na fase extrajudicial, Rodrigo Aguiar dos Santos Filho disse que foi testemunha de um roubo ocorrido no dia 02/11/2017, informando ser amigo da vítima Fábio (filho de Pedro Paulo Paredes Gonçalves). Na data dos fatos, caminhavam pela Rua Nove de Julho, por volta da 1h, momento em que chegaram dois indivíduos que anunciaram o assalto e mandaram a vítima passar o celular. Os indivíduos estavam a pé e se evadiram tomando rumo ignorado. Um deles era de estatura alta, negro, magro, trajando blusa de moletom escura com capuz; e o outro era de estatura média, negro, magro, com um moletom verde escuro e calça preta de moletom. O primeiro indivíduo que abordou a vítima já chegou mandando ela entregar o celular e colocou a mão sob a blusa, como se estivesse armado. A vítima entregou o celular; e os indivíduos foram embora tomando rumo ignorado. O depoente compareceu à Unidade de Polícia Judiciária, onde realizou o reconhecimento pessoal, na presença de Ricardo Lourenção Ribeiro e Marco Antônio Legramandi, e reconheceu, sem sombra de dúvida, com cem por cento de certeza, que o autor do roubo do celular é Caio Leonardo da Silva, que era o indivíduo de estatura alta, negro, magro, trajando blusa de moletom escura com capuz, e ameaçando estar armado (fl. 24).

Arrolado como testemunha comum, Rodrigo Aguiar dos Santos Filho disse que, na data dos fatos, estava junto com a vítima Fábio, que sofreu um assalto no dia. Estavam junto com Diógenes e Carla. Desceram dois indivíduos, que os abordaram e pediram o celular. O indivíduo moreno segurou Fábio e pediu o celular dele, sendo que o outro correu atrás de Diógenes e Carla, mas voltou. Lembra-se que os dois saíram juntos e entraram em um carro, pois ouviram barulho. A ação foi rápida, mas conseguiu ver um pouco dos indivíduos e identificar um deles na Delegacia. Não se lembra se algum deles fez menção de estar com arma de fogo, pois faz muito tempo. Um dos roubadores deu um soco em Fábio. Nunca havia visto os dois indivíduos. Não soube sobre a pessoa que adquiriu o celular depois. O local em que foram abordados não tinha movimento de pessoas, estavam apenas eles; e possuía iluminação. Foi chamado à Delegacia e lhe mostraram um caderno para reconhecimento, sendo que depois viu um dos indivíduos dentro de uma sala com mais outros presos e disse qual se parecia com ele.

Consta do Relatório de Investigação elaborado pelo Policial Civil Ricardo Lourenção

Ribeiro, sobre o boletim de ocorrência N.º 7169/2017, registrado na CPJ de Lins no dia 02 de novembro de 2017, referente a roubo consumado de um aparelho celular da marca Samsung, modelo S7 Galaxy, da cor preta, de IMEI N.º 358982078253694, que foram requisitados, junto às operadoras de telefonia, os dados cadastrais atuais do aparelho, sendo que a operadora Vivo informou que o celular foi utilizado na data de 27/11/2017, estando inserido nele chip da linha (14) 99826-2029, cadastrado pelo cliente Aparecido Pereira, CPF 54.086.478-11. Diante de tal informação, a equipe da DIG notificou Aparecido para prestar esclarecimentos, tendo ele afirmado que o aparelho estava sendo utilizado por seu filho Wagner Pereira, RG 45.808.460. Ressalta o Policial que, posteriormente, verificaram que tal indivíduo estava na posse de outro celular roubado, referente ao RDO 7042/2017, oportunidade em que disse tê-lo adquirido de um indivíduo chamado Caio Leonardo, residente nos "Predinhos". Diante disso, Wagner foi chamado à CPJ para prestar esclarecimento e, questionado sobre a origem do celular, disse ter comprado em uma balada, de um indivíduo conhecido por "Digão". Entretanto, depois, Caio Leonardo admitiu ter roubado alguns celulares, dois quais 02 (dois) estavam em posse de Wagner, ficando a informação acima desmentida. Foi realizado o reconhecimento pessoal de Caio, oportunidade em que a testemunha visual do fato (amigo da vítima Fábio, que estava presente no momento do roubo), reconheceu, sem sombra de dúvida, com cem por cento de certeza, Caio Leonardo da Silva como o autor do referido crime. Não foi realizado o reconhecimento pessoal pela própria vítima, pois ela estaria na Cidade de São Paulo (fls. 11/13).

Arrolado como testemunha comum, o Policial Civil Ricardo Lourenção Ribeiro disse que receberam a notícia do crime através do registro da ocorrência, sendo que a vítima teria sido abordada por dois indivíduos, de cor parda, preta, um de estatura alta e o outro mediana, de compleição física magra. O indivíduo de estatura mais alta teria, mediante grave ameaça, simulado estar armado, rendido a vítima e solicitado que ela passasse o aparelho celular. Na ocasião, intimaram a vítima até a DIG, onde foi ouvida novamente e passou alguns detalhes, inclusive que estava acompanhada de um amigo, Rodrigo, que foi testemunha direta do fato. A vítima estava muito nervosa, mas Rodrigo também visualizou os indivíduos e viu com clareza aquele que teria anunciado o assalto e subtraído o aparelho celular. Ainda, requisitaram, junto à operadora de telefone, os dados cadastrais dos usuários posteriores à data do fato, ocasião em que foi identificado que o Sr. Aparecido Pereira estaria fazendo uso do aparelho celular. Entrando em contato com ele, foram informados que, na verdade, quem utilizava aquela linha era seu filho Wagner. Entraram em contato com esse acusado, que foi intimado a comparecer até a DIG, onde, de forma mentirosa, declarou que obteve o aparelho celular de um indivíduo de vulgo "Digão", em uma "balada". Concomitante com essa investigação, havia outra de roubo, com o mesmo modus operandi e características, também de um aparelho celular, que, posteriormente, foi localizado na posse de Wagner Pereira, o qual declarou, dessa vez, que o teria obtido de um indivíduo de nome Caio Leonardo, dos "predinhos". Caio é conhecido nos meios policiais pela prática de roubo e tráfico de entorpecentes. Conseguiram qualificá-lo e também solicitaram um mandado de busca junto à residência dele. Na ocasião, obtiveram êxito em localizar entorpecentes, setenta porções de "crack" e quase oitenta porções de cocaína, bem como localizaram um simulacro de arma de fogo, com o qual ele provavelmente estaria efetuando os roubos. Diante disso, ele foi conduzido até a Delegacia e foi ouvido referente aos dois roubos em que ele figurava como suspeito. Caio confessou a autoria dos dois roubos, dando detalhes sobre os fatos e, quando questionado sobre o segundo indivíduo que estaria junto com ele na ocorrência em frente à escola, afirmou que não o conhecia direito, que era um indivíduo dos "predinhos", mas que não sabia sua qualificação, provavelmente falou isso para resguardá-lo. Quanto ao crime de receptação por parte de Wagner, não há dúvida, pois dois aparelhos subtraídos por Caio foram localizados na posse dele. Inclusive, um dos celulares foi referente ao mandado de busca que terminou com a localização de sete tijolos de maconha, se não está enganado. Na ocasião, ele não estava na residência. É uma conduta comum o traficante de drogas ser também receptador de objetos furtados/roubados. Caio foi

reconhecido pessoalmente pela vítima, além de ter confessado. Também teve a apreensão do simulacro similar à pistola, localizado em sua residência, e aparelhos celulares encontrados em posse de Wagner, o qual, posteriormente, relatou que os obteve de Caio. Os acusados se conheciam, moravam, inclusive, nas proximidades. Acompanhou a confissão de Caio, que foi livre e espontânea, com detalhes dos fatos. O modus operandi de Caio era manter o simulacro oculto em sua blusa, para evitar, inclusive, uma abordagem policial e, se eventualmente fosse pego, negar que estivesse em posse de tal objeto. Caio e outro indivíduo que ele não quis mencionar praticaram o roubo, sendo que suspeitavam que poderia ter envolvimento direto de Wagner, mas a vítima e a testemunha não o reconheceram na ocasião.

Na Delegacia de Polícia, Aparecido Pereira disse que Wagner é seu filho e já assumiu a autoria do roubo. Com relação ao seu chip, nunca o utilizou em outro aparelho, portanto, não o utilizou no aparelho roubado. Essa linha não é mais utilizada pelo depoente há tempos e, ao sair da Delegacia, irá imediatamente pedir o cancelamento junto à operadora. Acredita que seu filho tenha pegado esse chip, que estava sem uso, e colocado no aparelho roubado (fl. 69).

Em Juízo, testemunha comum, Aparecido Pereira disse que é pai do acusado Wagner. O filho quem cuidava de suas coisas, sendo que o depoente tinha celular na época, mas era velho, pequeno, não acessava internet, era simples. Não sabe nada sobre o chip em seu nome e não se lembra de tê-lo colocado em um aparelho modelo S7 Galaxy. Não sabe se Wagner fez isso, pois era ele quem mexia com suas coisas, mas não disse nada para o depoente sobre esse celular. Não sabe se Wagner conhecia Caio. Deu depoimento na Delegacia sobre isso, em 2018, mas não falou que o filho podia ter "pegado esse chip, que estava sem uso, e colocado no aparelho roubado".

Na Delegacia de Polícia, Caio Leonardo da Silva, referente ao RDO 7169/2017, versando sobre roubo, disse que (...) chegou na vítima anunciando ser um assalto, e já mandou que ela lhe entregasse o aparelho celular. Em toda a ação ficou com a mão por dentro da blusa, dando a entender que estava em posse de uma arma. Após o roubo, saiu correndo. Sobre o aparelho celular, afirmou que vendeu a Wagner Pereira, vulgo "Sucuri" (fl. 33).

Em Juízo, o acusado Caio Leonardo da Silva tornou-se revel.

Na Delegacia de Polícia, Wagner Pereira disse que, há cerca de um mês, encontrava-se na Boate Five, localizada na Rua Duque de Caxias, desta Cidade, quando se dirigiu à área de fumantes e um indivíduo conhecido por "Digão" ou "Diguinho", magro, branco, cabeça raspada, costas tatuadas e estatura aproximada de 1.80m, chegou até o interrogando perguntando onde morava e pedindo seda para enrolar maconha. Respondeu que morava nos "predinhos" e que não fumava maconha. Continuaram a conversa e "Digão" lhe disse que era de Guaiçara, sem informar onde residia exatamente. Após duas semanas, o interrogando se deparou com o mesmo indivíduo no calçadão, em frente a uma banca de jornal, ocasião em que ele o abordou perguntando se tinha celular e se queria fazer um rolo. O interrogando disse que tinha um celular Motorola, modelo Moto G5, tendo "Digão" lhe apresentado um celular Samsung Galaxy S7 preto, dizendo que queria trocar porque estava com a tela trincada, mas que queria pelo menos R\$ 200,00 (duzentos reais) de complemento. O interrogando informou que não tinha tal valor e que já teria que gastar com a troca da tela. Diante disso, "Digão ou Diguinho" disse que trocaria o celular desde que lhe fossem entregues o fone e o carregador, sendo que o interrogando concordou, informando seu endereço para que ele buscasse os acessórios. No entanto, ele não foi buscá-los. Esclarece o interrogando que o SIM card que utiliza encontra-se registrado em nome de seu genitor, Aparecido Pereira, com número (14) 99826-2029. Informou, ainda, que desconhecia a origem ilícita do telefone celular o qual lhe foi entregue e formalmente apreendido nesta data (fl. 30).

Interrogado em Juízo, o acusado Wagner Pereira disse que é solteiro. Tem três

filhos. Trabalhava em um mercado antes de ser preso, com registro na carteira. Frequentou escola até o quinto ano. Nunca foi processado e não tem passagens, mas possui condenação por tráfico de drogas. Tem origem indígena por parte de seu finado avô. Não conhece Caio por esse nome. Sempre trabalhou registrado, nunca ficou desempregado. Comprou um celular de um rapaz que conheceu em uma boate, na área de fumantes, um tal de "Digão". Algumas semanas depois, encontrou-o no centro da cidade, quando ele lhe ofereceu um celular para trocar pelo seu. Como trabalhava no mercado e precisava de um celular de qualidade, com imagem e foto melhores do que tinha, trocou de aparelho com "Digão", voltando duzentos reais para ele. Disse que não precisava do carregador e da caixa, só do aparelho, mesmo. Conheceu o indivíduo como "Digão", que disse que era conhecido por esse apelido na cidade de Guaiçara. Teve o primeiro contato com ele na boate, quando fumavam um cigarro. Encontrou-o no calçadão cerca de duas semanas depois, quando ele lhe ofereceu a troca. Apresentou seu celular a ele, o qual pediu um quantia de volta, então o interrogando disse que poderia dar duzentos reais e fizeram a troca. Os Policiais localizaram o interrogando dentro de seu serviço, no supermercado Amigão, e pediram para que fosse até a Delegacia. Lá, ficou sabendo que esse celular era roubado. Mas, no momento do negócio, não sabia disso. Não sabe onde "Digão" trabalhava ou morava, ele apenas disse que era de Guaiçara, perto da estação. Mal o conhecia. Tem muito arrependimento de ter feito esse negócio. Não conhece as vítimas. Não conhece Rodrigo. Não conhece o policial ouvido. Aparecido é seu pai. "Digão" era moreno claro e tinha tatuagens na perna, braço e costas, usava camiseta regata, pesava sessenta e cinco, sessenta e oito quilos. O interrogando pesa sessenta quilos e ele era maior. Ele era pardo, moreno claro. Fizeram a troca dos aparelhos, então o interrogando foi ao banco e tirou os duzentos reais. Quis trocar o celular porque trabalhava no mercado como repositor e toda vez que acabava de repor tirava foto do corredor e mandava para o gerente, para que ele visse. Como a câmera de seu celular era ruim, as fotos saíam um pouco embaçadas. Viu a qualidade das fotos do aparelho oferecido e aceitou. Seu celular estava em bom estado, valia cerca de quinhentos reais. Era um Samsung, não se lembra o modelo. A tela do celular estava trincada. Disse aos Policiais que havia feito negócio com outro melhor, mas o entregou aos Policiais da DIG, pois eles disseram que era roubado. Os Policiais ficaram com o número do interrogando e ligaram no outro dia, quando estava com o aparelho em mãos e o entregou. Mostraram-lhe algumas fotos na Delegacia, pois disse que reconheceria "Digão" se o visse, mas as fotos eram sempre do menino dos "predinhos", do qual não sabe o nome, mas já o viu lá quando morava no local. Morou nos "predinhos", mas não conhecia todos de lá, pois é bastante gente. Não conhecia Caio. Nunca teve em sua posse nenhum celular furtado. O SIM card estava em nome de seu pai Aparecido, pois, quando fez o "rolo" com "Digão", o aparelho dele estava sem chip, e o do interrogando não cabia, pois era modelo diferente. Comprou um chip, chegou em casa e pegou o documento de seu pai, pois havia perdido seu RG e CPF. O interrogando quem usava o celular.

Reunidas as provas dos autos, destaco e analiso o mais relevante.

A vítima Fábio confirmou o roubo, afirmando que até tentou reagir, mas foi ameaçado por um dos roubadores, que colocou a mão sob o moletom e insinuou ter uma arma de fogo. Sentiu-se ameaçado e, por isso, o crime ocorreu. O celular estava em nome do pai dele. Rodrigo estava junto com a vítima e não correu, ficou parado ao seu lado, tendo conseguido ver toda a ação e reconhecer um dos indivíduos.

A vítima Pedro não presenciou os fatos, pois seu filho sofreu o roubo quando saía da escola. O celular estava em seu nome, mas era dele. Ele chegou em casa apavorado e contou que havia sido abordado por dois rapazes. Fábio reclamou que levou um soco de um dos roubadores e que o rapaz havia apontado a mão para a blusa, como se estivesse com uma arma de fogo. Não sabe quem são os roubadores ou com quem foi encontrado o aparelho.

Rodrigo, que estava com Fábio no momento do roubo, disse que apareceram dois

indivíduos que os abordaram e pediram o celular. O indivíduo moreno segurou Fábio e pediu o celular dele, sendo que o outro correu atrás de Diógenes e Carla, que os acompanhavam, mas voltou ao não alcançá-los. Não se lembra se algum dos roubadores fez menção de estar com arma de fogo, pois faz muito tempo, mas um deles chegou a dar um soco em Fábio. O local em que foram abordados não tinha grande movimentação de pessoas e era iluminado. Na Delegacia, viu um rapaz dentro de uma sala com mais outros e o reconheceu como um dos roubadores.

O Policial Civil Ricardo Lourenção Ribeiro disse que registraram uma ocorrência de roubo, sendo que um dos autores teria indicado estar armado. Uma testemunha conseguiu reconhecer um dos rapazes. Solicitaram pesquisa cadastral pelo IMEI do aparelho e souberam que havia sido inserido um chip nele, com uma linha telefônica em nome de Aparecido Pereira. Intimado, ele falou que quem utilizava aquela linha era seu filho, Wagner. Na Delegacia, Wagner contou que adquiriu o aparelho mediante uma troca por outro, mais o valor de duzentos reais, com um rapaz que conhecia apenas por "Digão", que seria residente em Guaíçara. Entretanto, paralelamente a estes fatos, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa de Caio, onde foram localizadas algumas porções de droga e um simulacro de arma de fogo, sendo que, em seu interrogatório, ele contou que roubou alguns aparelhos celulares e os repassou para Wagner, dentre os quais estava o aparelho de Fábio. Caio foi reconhecido pessoalmente pela testemunha, além de ter confessado. Os acusados se conheciam, moravam próximos.

Aparecido Pereira, pai de Wagner, afirmou que o filho é quem "cuidava" de suas coisas, não sabendo nada sobre o chip em seu nome.

O acusado Wagner Pereira negou ter recebido o celular de Caio, que alega não conhecer. Teria trocado o aparelho com um desconhecido, de vulgo "Digão", no centro da Cidade. O chip estava em nome do seu pai porque seu chip anterior não coube no novo aparelho. Além disso, tinha perdido seus documentos.

Caio não compareceu em Juízo e, portanto, não forneceu sua versão.

Saliento que, dos Autos 2913-32.2018, desta 1.^a Vara Criminal, consta que, em investigação sobre um roubo de celular, Policiais verificaram que o aparelho subtraído havia sido habilitado com um chip em nome de "Aparecido Pereira". Em solo policial, este homem afirmou que o filho, Wagner, que utilizaria a linha. Por sua vez, Wagner contou que comprou o aparelho de um rapaz conhecido como "Digão", de Guaíçara, em uma festa.

Ou seja, mesmo se tratando de aparelhos diferentes (naqueles Autos, um Samsung J5 dourado, e, nestes, um Samsung S7), o acusado contou a mesma história em solo policial para ambas as situações: justificar a posse de um aparelho roubado.

Daí já se verifica que a versão de Wagner não é verídica, pois ele não adquiriu dois aparelhos do tal "Digão", mas usou a mesma justificativa para estar na posse de ambos, destacando que, em Juízo, ele alterou a sua versão, dizendo que trocou um aparelho pelo do tal rapaz, no calçadão.

Além disso, enquanto na Delegacia Wagner afirmou que Digão era branco, em Juízo ele afirmou que o rapaz era moreno. Também, ele havia dito que seu aparelho celular trocado com o rapaz era um Motorola G5, mas, em Juízo, disse que era um Samsung do qual não se lembrava o modelo.

Em suma, a negativa do acusado Wagner não convence, ficando claro que ele recebeu os aparelhos de Caio, ciente de que eram produtos de crime.

Já nos Autos 1132-72.2018, também desta Vara, temos a notícia do cumprimento de mandado de busca e apreensão em um imóvel da mãe de Caio e onde ele guardava drogas

e o simulacro de arma de fogo que teria sido utilizado no roubo aqui em apuração.

Assim, temos a confissão de Caio, ainda que somente em solo policial, que foi reforçada pelo reconhecimento da testemunha Rodrigo. Posteriormente, noutros autos, ocorreu a apreensão do simulacro que o acusado usaria para praticar roubos, robustecendo, ainda mais, a narrativa em desfavor de Caio e constituindo, com o somatório dos elementos acima citados, base para a sua condenação.

A Defesa alegou que eventual uso de arma de fogo pelo acusado Caio não ficou comprovado, pois não há certeza quanto a isso e nenhum artefato foi apreendido para ser periciado.

Entretanto, a dinâmica dos fatos demonstra que Fábio e seus amigos foram subjugados pelo uso de algo que impossibilitou sua reação.

Em primeiro momento, vendo apenas dois indivíduos abordarem a ele, Rodrigo, Diógenes e Carla, Fábio reagiu e chegou a imobilizar um roubador. Entretanto, foi atingido por um soco no rosto pelo outro e rapaz estava com a mão por baixo da blusa, aparentando estar armado. Por essa razão, ele acabou entregando o seu aparelho celular.

Ficou claro, portanto, que, se, não fosse essa questão do possível porte de arma de fogo pelo roubador, dificilmente o crime teria se consumado. Além de estarem em superioridade numérica, as testemunhas poderiam ter feito assim como Fábio e partido para cima dos indivíduos, evitando o roubo. Mas, com a grave ameaça exercida com a menção ao fato de estar armado, Caio conseguiu subjuguar Rodrigo e Fábio, subtraindo o celular deste.

Portanto, tal conjuntura ultrapassa as comuns, as elementares do tipo, uma vez que a vítima havia sido atingida com um soco no rosto e, desta feita, já estava subjugada, sendo desnecessária a grave ameaça consistente na menção ao porte de arma de fogo. A denúncia não faz menção à majorante correspondente, mas, a atitude será considerada como circunstância judicial desfavorável, pois.

Não assiste razão à Defesa quando alega que teria ocorrido um furto, não um roubo. As palavras da vítima e da testemunha Rodrigo esclareceram a forma de intimidação praticada pelo acusado Caio e pelo comparsa, caracterizando violência física (em razão do soco recebido por Fábio) e grave ameaça (pela menção ao porte de arma de fogo na cintura, feita por Caio), elementares do roubo, impedindo a reclassificação pleiteada.

Plenamente configuradas materialidade e autoria; e afastadas as teses defensivas em contrário, a condenação é medida que se impõe.

Passo, nesses limites, à dosimetria das penas, atendendo aos elementos do artigo 59 do Código Penal.

Quanto ao acusado Caio, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa (pena-base aplicada com elevação de 1/5, em razão da ameaça desnecessária de uso de arma de fogo feita à vítima já subjugada pela violência física, além da condenação definitiva nos Autos 1132-72.2018 desta 1.^a Vara Criminal). Ausentes agravante genérica. Presente atenuante, em razão da confissão dada na fase policial. Por este motivo, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), para que alcance 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa. Presente causa de aumento de pena decorrente do crime cometido em concurso de pessoas, acrescento 1/3 (um terço) à reprimenda, obtendo 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa. Sem causa de diminuição da pena para consideração.

No tocante ao acusado Wagner, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa (pena-base aplicada com elevação de 1/6, em razão da condenação definitiva nos Autos 899-75.2018 da 2.^a Vara Criminal local). Ausentes agravante e atenuante genéricas. Também ausentes causas de aumento e de diminuição da pena para aplicação.

Fixo o dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizado, ante a ausência de elementos concretos acerca da real capacidade financeira dos acusados.

Ambos os acusados têm antecedentes criminais por tráfico, além de estarem sendo investigados em outros processos de roubo. Ainda, a pena de Caio é aplicada em razão de crime violento. Assim, eles não serão beneficiados com "sursis" ou pena alternativa.

Assim, Wagner iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, sob as condições legais; e Caio, em regime semiaberto.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, e o faço para condenar CAIO LEONARDO DA SILVA, já qualificado, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal; e condenar WAGNER PEREIRA, também já qualificado, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal.

Fixo o regime semiaberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade para Caio e o regime inicial aberto, sob as condições legais, para Wagner.

Ainda, caberá aos acusados o pagamento da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs cada um, conforme dispõe o artigo 4.º, parágrafo 9.º, alínea "a", da Lei Estadual N.º 11.608/2003, exceto se beneficiários da Justiça Gratuita.

Autorizo o recurso em liberdade, condição na qual os acusados responderam à presente Ação Penal.

Transitada esta em julgado, expeçam-se os mandados de prisão, observando-se que, quanto a Wagner, assim que cumprida, ele deverá ser apresentado para advertência. Depois, expeçam-se as Guias de Recolhimento, encaminhando-as aos competentes Juízos de Execução.

À Defensora nomeada (fl. 147), arbitro os honorários no teto estabelecido para a espécie. Oportunamente, expeça-se a respectiva certidão, que deverá ser impressa pela interessada diretamente do e-saj.

P. R. I. C.

Lins, 25 de abril de 2022.

Jane Carrasco Alves Floriano
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA